

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 740/2536

อัยการ ตั่ง

นาย ปรีชาหรือมานิต คลาย ทุกข์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 319

ป.วิ.อ. มาตรา 192

จำเลยพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์เต็มใจ ไปด้วยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 วรรคแรก แม้โจทก์จะฟ้องว่าจำเลยพรากผู้เยาว์ โดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจไปด้วยตามมาตรา 318 แต่เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าผู้เสียหายเต็มใจไปด้วยกับจำเลยอันเป็นกรณีตามมาตรา 319 ซึ่งมีโทษเบากว่า ศาลก็ย่อมลงโทษจำเลยตามมาตรา 319 ได้ เพราะการพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารจะโดยผู้เยาว์เต็มใจไปด้วยหรือไม่ก็ตามประมวลกฎหมายอาญาก็บัญญัติว่าเป็นความผิดอยู่แล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้กระทำการอันเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกันกล่าวคือ จำเลยได้พานางสาวนฤมล ภิญโญภูมิมบุตรผู้เสียหายอายุ 16 ปี ซึ่งมีใช้ภริยาของจำเลยไปเพื่อการอนาจารโดยจำเลยขู่เข็ญข่มขืนใจให้ผู้เสียหายพักอาศัยอยู่ในบ้านพักของจำเลย และต่อมาจำเลยได้กระทำอนาจารแก่ผู้เสียหายโดยใช้กำลังประทุษร้ายกอดปล้ำ และใช้มือลูบคลำที่นมและอวัยวะเพศของผู้เสียหาย โดยผู้เสียหายอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ และจำเลยได้พรากผู้เสียหายอายุ 16 ปีผู้เยาว์

ไปเสียจากความปกครองดูแลของนายมนัส ภิรมย์ฤกษ์ผู้เป็นบิดาโดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจ
ไปด้วย ทั้งนี้เพื่อการธนาคารและจำเลยได้หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้เสียหายไว้ที่บ้านพัก
ของจำเลยโดยจำเลยบังคับขู่เข็ญไม่ให้ผู้เสียหายออกไปจากบ้าน เป็นเหตุให้ผู้เสีย
หายปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
284, 310, 318, 91

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
284 วรรคแรก, 310 วรรคแรก, 318 วรรคท้าย, 91 กระทำความผิดจำเลยอายุ
19 ปีรู้รับผิดชอบดีแล้ว ไม่ลดมาตราส่วนโทษให้ ให้ลงโทษฐานพาหญิงไปเพื่อการ
ธนาคาร จำคุก 1 ปี ฐานพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการธนาคารจำคุก 3 ปี และฐานหน่วง
เหนี่ยวกักขังจำคุก 1 ปี รวมจำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 5 ปี จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
319(ที่ถูกต้องมาตรา 319 วรรคแรก) ให้จำคุกจำเลยมีกำหนด 2 ปีส่วนข้อหาตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 284, 310 ให้ยกฟ้องโจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้อง
หรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายเบิกความเป็นพยานว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียหายได้นัดกับ
นางสาวอารีย์ คลายทุกข์น้องสาวของจำเลยว่าจะไปทำงานด้วยกันที่อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา โดยให้ไปพบกันที่ถนนหน้าบ้านเพื่อจะโดยสารรถไปในวันที่ 29
มีนาคม 2532 เวลาประมาณ 10 นาฬิกาถึงกำหนดผู้เสียหายไปตามนัดไม่พบนางสาว
อารีย์ รออยู่ประมาณ 30 นาที จำเลยได้ขับรถจักรยานยนต์มาบอกว่าจะพาไปหา
นางสาวอารีย์ที่บ้านควนขุน ซึ่งเป็นบ้านพี่สาวจำเลยจึงได้นั่งซ้อนท้ายรถ
จักรยานยนต์ของจำเลยไป แต่ไม่พบนางสาวอารีย์ผู้เสียหายขอให้จำเลยพากลับบ้าน
จำเลยไม่ยอมไปส่งและบังคับห้ามมิให้กลับต้องนอนค้างอยู่ที่นั่น ระหว่างนั้นเวลา
ประมาณ 2 นาฬิกาของวันที่ 31 มีนาคม 2532 จำเลยได้เข้ามาจับมือจะขอร่วม

ประเวณีแล้วใช้มือลูบคลำหน้าอกกับอวัยวะเพศของผู้เสียหาย ผู้เสียหายขัดขึ้นต่อว่า
จำเลยก็หยุดกระทำ เห็นว่าผู้เสียหายกับจำเลยอยู่ในวัยรุ่นราวเกือบคราวเดียวกัน
บ้านห่างกันเพียง 50 เมตร นางสาวอารีย์น้องสาวของจำเลยก็อยู่บ้านเรือนเดียวกัน
กับจำเลย จุดที่ผู้เสียหายนัดให้นางสาวอารีย์ไปพบเพื่อขึ้นรถไปอำเภอหาดใหญ่เป็น
ถนนอยู่หน้าบ้านนั้นเองหากมีการนัดกันไว้ผู้เสียหายก็น่าจะเดินไปหานางสาวอารีย์ที่
บ้านได้ไม่มีความจำเป็นต้องรอคอยอยู่นานถึง 30 นาที และการที่ผู้เสียหายจะไป
ทำงานที่อำเภอหาดใหญ่ นายมนัส ภิรมย์ฤกษ์ พยานโจทก์ซึ่งเป็นบิดาของผู้เสียหาย
ก็เบิกความว่าผู้เสียหายได้แจ้งให้ทราบแล้วจึงมิได้เป็นการหลบซ่อนไป ควรที่จะไป
หานางสาวอารีย์ ที่บ้านเพื่อไปรอขึ้นรถพร้อมกันได้ นางสาวอารีย์ไม่ได้มาเบิกความ
ยืนยันให้เห็นเป็นความจริงว่าได้นัดกับผู้เสียหายไว้ นอกจากนี้ยังได้ความจากคำเบิก
ความของนายครบ สุธาญ พยานจำเลยซึ่งเป็นสามีของพี่สาวจำเลย ว่า ผู้เสียหายได้
ไปอยู่ที่บ้านของพยานในระหว่างเกิดเหตุจริง ดังนั้นกรณีจึงเชื่อได้ว่าจำเลยกับผู้เสีย
หายนัดพากันไปเอง พยานฐานที่อยู่ของจำเลยไม่อาจรับฟังได้ บ้านพี่สาวจำเลยที่ผู้
เสียหายอ้างว่าถูกจำเลยบังคับให้อยู่ที่นั่นแม้จะอยู่ในป่าแต่ก็มีบ้านคนอื่นอยู่ห่าง ๆ ซึ่ง
ไม่น่าจะไกลกันจนเกินไป ผู้เสียหายควรที่จะหลบหนีไปอาศัยหรือขอความช่วยเหลือ
ได้ไม่ยากเพราะบ้านพี่สาวจำเลยเป็นบ้านโล่งไม่มีฝาผนังและไม่มีรั้วรอบขอบชิด การที่
อยู่ด้วยกันหลายวันหลายคืนเช่นนี้ไม่น่าที่จำเลยจะคอยควบคุมอยู่ได้ตลอดเวลา
ฉะนั้นข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าผู้เสียหายไปและอยู่กับจำเลยที่บ้านพี่สาวจำเลยด้วย
ความสมัครใจของผู้เสียหายเอง มิได้ถูกจำเลยใช้อุบายหลอกลวงหรือบังคับขู่脅แต่
อย่างใด จำเลยจึงมิได้กระทำความผิดตามฟ้อง แต่การที่จำเลยพาผู้เสียหายซึ่งอายุ
15 ปีเศษกำลังย่างเข้าสู่วัยสาวและอยู่ในวัยรุ่นราวเกือบคราวเดียวกันกับจำเลยไป
เสียจากบิดาของผู้เสียหายโดยพากันไปอยู่ที่บ้านพี่สาวจำเลยซึ่งอยู่ในป่าห่างจากบ้าน
บิดาของผู้เสียหายถึง 10 กิโลเมตรเป็นเวลาหลายวันโดยไม่มีเหตุผลหรือความ
จำเป็นอย่างอื่นดังนั้นการที่ผู้เสียหายเบิกความว่าระหว่างอยู่ด้วยกันถูกจำเลยลูบคลำ

จับหน้าอกกับอวัยวะเพศและขอร่วมประเวณีด้วยนั้นจึงน่าเชื่อว่าเป็นความจริงเพราะ
ขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนจำเลยกับผู้เสียหายนอนอยู่ด้วยกันเพียงสองคนเนื่องจากพี่
สาวจำเลยไม่ได้อยู่บ้าน ผู้เสียหายกับจำเลยไม่เคยมีเรื่องโกรธเคืองกันบ้านผู้เสียหาย
อาศัยที่ดินของมารดาจำเลยปลูกอยู่ หากเรื่องไม่เป็นความจริงแล้วผู้เสียหายคงไม่
กล้าเบิกความให้ร้ายจำเลยและทำให้ตนเองต้องเสื่อมเสียไปได้ ฉะนั้นการกระทำของ
จำเลยจึงเป็นการพราກผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร อันเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 319 วรรคแรก แม้โจทก์จะฟ้องว่าจำเลยพราກผู้เยาว์ โดยผู้
เยาว์ไม่เต็มใจไปด้วยตามมาตรา 318 แต่เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าผู้เสียหายเต็มใจ
ไปด้วยกับจำเลยอันเป็นกรณีตามมาตรา 319 ซึ่งมีโทษเบากว่าศาลก็ย่อมลงโทษ
จำเลยตามมาตรา 319 ได้ เพราะการพราກผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารจะโดยผู้เยาว์
เต็มใจไปด้วยหรือไม่ก็ตามประมวลกฎหมายอาญาก็บัญญัติว่าเป็นความผิดอยู่แล้วที่
ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(บุญธรรม อยู่พุก-เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ